

पॉक्सो एक्ट क्या है?

धारा, सज़ा, ज़मानत

POCSO Act in Hindi



धारा

POCSO Act, 2012
में बच्चों के विरुद्ध
यौन अपराधों के लिए
कई धाराएं हैं।



सज़ा

अपराध की गंभीरता
के अनुसार
कड़ी सजा का प्रावधान
किया गया है।



जमानत

POCSO Act में
जमानत न मिलने संबंधी
कड़े प्रावधान हैं।



बचाव (Defence)

झूठे मामलों से बचने,
कानूनी प्रक्रिया समझने
और विशेषज्ञ वकील की
मदद से बचाव संभव है।

यह कानून बच्चों की सुरक्षित बचपन
और न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है।



NALSA हेल्पलाइन
15100



UKSLA हेल्पलाइन
18001804000

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

पॉक्सो अधिनियम 2012

बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाला कानून — सरल हिंदी में



हर बच्चा सुरक्षित बचपन, सम्मान और मदद का हकदार है।

यह पुस्तिका बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के लिए है। इसका उद्देश्य पहचान, रोकथाम, रिपोर्टिंग और सहायता के बारे में आसान जानकारी देना है।

18 वर्ष से कम = बच्चा चुप्पी नहीं — सुरक्षा संदेह हो तो मदद लें

निःशुल्क कानूनी सहायता — उत्तराखंड

NALSA हेल्पलाइन: 15100 | UKSLA टोल-फ्री: 1800 180 4000

Nyay Mitra पोर्टल: nyaymitraslsa.uk.gov.in (Services → Nyay Mitra)

पॉक्सो अधिनियम क्या है?



विशेष कानून

POCSO का पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 है। यह बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और मामलों की child-friendly प्रक्रिया के लिए बनाया गया है।

18

बच्चे की परिभाषा

अधिनियम के अनुसार **18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बच्चा** है — लिंग, पहचान, स्थान या आरोपी से संबंध की परवाह किए बिना।

कानून किन बातों पर ध्यान देता है?

1

सुरक्षा

यौन हमला, गंभीर यौन हमला और यौन उत्पीड़न से संरक्षण।

2

रिपोर्टिंग

जानकारी या आशंका होने पर पुलिस/SJPU को सूचना।

3

न्याय

विशेष न्यायालय और बच्चे के अनुकूल प्रक्रिया।

याद रखें: अपराधी कोई भी हो सकता है—जान-पहचान वाला, रिश्तेदार, कर्मचारी या ऑनलाइन संपर्क। बच्चे को दोषी या जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

कानूनी आधार: POCSO Act, 2012 की धारा 2(d), 3-12 और 19-40; आधिकारिक पाठ NCPCR पर उपलब्ध।

POCSO का अर्थ और मुख्य धाराएँ

POCSO = Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

हिंदी नाम: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

यह संसद द्वारा बनाया गया विशेष कानून है। 18 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे को यौन अपराधों से सुरक्षा देना इसका उद्देश्य है।

3

भेदनात्मक यौन हमला — धारा 3

बच्चे के साथ भेदनात्मक यौन कृत्य करना। ऐसे अपराध में कानून के अनुसार गंभीर दंड का प्रावधान है।

5

गंभीर भेदनात्मक हमला — धारा 5

धारा 3 का अपराध जब भरोसे/पद का दुरुपयोग, रिश्ते, संस्था, विकलांगता, बार-बार अपराध या अन्य गंभीर परिस्थिति में हो।

7

यौन हमला — धारा 7

यौन उद्देश्य से बच्चे के निजी अंगों को छूना, बच्चे से छुवाना या ऐसा शारीरिक संपर्क करना, जिसमें भेदन न हो।

9

गंभीर यौन हमला — धारा 9

धारा 7 का अपराध जब अपराधी रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक, पुलिस/लोक सेवक या भरोसे की स्थिति में हो अथवा अन्य गंभीर परिस्थिति हो।

11

यौन उत्पीड़न — धारा 11

यौन टिप्पणी/इशारा, बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना, निजी अंग दिखाने को कहना, बार-बार पीछा करना या ऑनलाइन परेशान करना जैसे व्यवहार।

ध्यान दें: किसी घटना की सही कानूनी धारा तथ्य, उम्र, परिस्थिति और जांच पर निर्भर करती है। स्वयं निष्कर्ष न निकालें—रिपोर्ट करें और कानूनी सहायता लें।

सजा, जमानत और बच्चे के अनुकूल न्याय



सजा अपराध पर निर्भर

POCSO में अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार अलग-अलग दंड हैं—कारावास, जुर्माना और कुछ गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक।



विशेष गंभीर अपराध

कानून में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे से जुड़े कुछ गंभीर भेदनात्मक अपराधों के लिए बहुत कठोर दंड, जिसमें मृत्यु-दंड का प्रावधान भी हो सकता है।



जमानत स्वतः बंद नहीं

POCSO आरोप लगने पर जमानत अपने-आप असंभव नहीं होती। जमानत का निर्णय न्यायालय आरोप, साक्ष्य, अपराध की गंभीरता और कानून के अनुसार करता है।



विशेष न्यायालय

बच्चे की पहचान, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए विशेष न्यायालय तथा child-friendly प्रक्रिया का प्रावधान है; सुनवाई को यथासंभव समयबद्ध रखा जाता है।

झूठी शिकायत के बारे में सही बात

धारा 22: जानबूझकर झूठी शिकायत या झूठी जानकारी देकर किसी व्यक्ति को अपमानित, धमकाने, उगाही या बदनाम करने का इरादा हो तो दंड का प्रावधान है। **बच्चे पर यह दंड लागू नहीं किया जाता।** सच्ची आशंका होने पर अच्छे विश्वास में रिपोर्ट करना अपराध नहीं है।

महत्वपूर्ण सुधार: किसी आरोपी को “किसी भी हालत में जमानत नहीं” कहना सही नहीं है। आरोप सिद्ध होने तक आरोपी दोषी नहीं माना जाता; अंतिम निर्णय न्यायालय करता है।

कौन-से व्यवहार अपराध हो सकते हैं?

किसी बच्चे के शरीर, निजी अंगों, तस्वीरों, बातचीत या भरोसे का यौन उद्देश्य से दुरुपयोग गंभीर बात है।



यौन हमला

यौन उद्देश्य से छूना, छूने के लिए मजबूर करना या ऐसा शारीरिक संपर्क करना जो बच्चे की गरिमा और सुरक्षा का उल्लंघन हो।



गंभीर/विशेष परिस्थिति

अधिक गंभीर परिस्थितियों में—जैसे भरोसे या पद का दुरुपयोग, बार-बार अपराध, या चोट/धमकी—कानून में अधिक कठोर प्रावधान हैं।



यौन उत्पीड़न

अश्लील शब्द/इशारे, बच्चे को अपना या किसी और का शरीर दिखाने को कहना, बार-बार पीछा या ऑनलाइन परेशान करना।



अश्लील सामग्री

बच्चे को अश्लील तस्वीर/वीडियो बनाने, दिखाने, भेजने या प्रसारित करने में इस्तेमाल करना—ऑनलाइन भी—अपराध हो सकता है।

“असहज महसूस हो तो दूर हटें, भरोसेमंद बड़े को बताएं और मदद लें।”

सुरक्षित रहने के 4 pictographs



निजी अंग निजी हैं

जो हिस्सा अंडरवियर से ढका रहता है, उसे बिना उचित कारण कोई नहीं छू सकता।



ना कहना ठीक है

डर, रिश्ता, उपहार या राज रखने का दबाव सुरक्षा से बड़ा नहीं।



बाहर निकलें

असुरक्षित लगे तो वहां से हटकर लोगों/सुरक्षित जगह के पास जाएं।



बताएं और रिपोर्ट करें

1098, पुलिस या भरोसेमंद बड़े से संपर्क करें।

बच्चे की आवाज़ और गरिमा महत्वपूर्ण है



आपकी गलती नहीं

किसी भी अपराध के लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं है। डर, धमकी, लालच, भरोसा या चुप रहने का दबाव अपराध को सही नहीं बनाता।



समझने योग्य जानकारी

बच्चे और परिवार को प्रक्रिया, सहायता, मुआवज़े और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जानी चाहिए।



सुरक्षित माहौल

बच्चे का बयान संभव हो तो उसके घर या पसंद की सुरक्षित जगह पर लिया जा सकता है; पुलिस का रवैया child-friendly होना चाहिए।



पहचान की गोपनीयता

मीडिया या किसी भी माध्यम में बच्चे का नाम, पता, फोटो, स्कूल या ऐसी पहचान प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए जिससे पहचान हो सके।

अगर बच्चा बताता है, तो बड़ा क्या करे?

1. **शांत रहकर सुनें:** बीच में न रोकें, दोष न दें और “तुम्हारी गलती है” न कहें।
2. **विश्वास करें:** कहें—“तुमने बताकर सही किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ।”
3. **सुरक्षा पहले:** आरोपी से दूरी और तत्काल चिकित्सा/सुरक्षा की जरूरत देखें।
4. **रिपोर्ट करें:** स्थानीय पुलिस/SJPU या Child Helpline 1098 से संपर्क करें।
5. **सबूत सुरक्षित रखें:** ऑनलाइन सामग्री को आगे न भेजें; URL/डिवाइस की जानकारी सुरक्षित रखते हुए रिपोर्ट करें।

किसी बच्चे से बार-बार पूछताछ न करें। तथ्य लिख लें और जांच एजेंसी/विशेषज्ञ को काम करने दें।

संदेह हो तो रिपोर्ट करें

धारा 19: अपराध होने की जानकारी या आशंका हो तो SJPU या स्थानीय पुलिस को सूचना देना जरूरी है।



कैसे बताएं?

स्थानीय पुलिस, Special Juvenile Police Unit (SJPU), या Child Helpline **1098**। हेल्पलाइन सूचना को पुलिस/SJPU तक पहुंचाती है।



देरी न करें

तत्काल खतरे में बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाएं और पुलिस/आपात सेवा से संपर्क करें। लिखित/मौखिक सूचना दोनों दी जा सकती है।



अच्छे विश्वास में मदद

सच्ची आशंका के आधार पर मदद करने वाले व्यक्ति को कानून में सुरक्षा दी गई है; बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।



रिपोर्ट न करना

अधिनियम में रिपोर्टिंग न करने के लिए दंड का प्रावधान है, खासकर जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था के मामले में।

रिपोर्ट करते समय ये बातें बताएं

कौन?

बच्चे की उम्र, नाम (गोपनीयता का ध्यान), आरोपी की जानकारी

क्या?

घटना/संदेश/तस्वीर और तत्काल खतरे का संक्षिप्त विवरण

कहां/कब?

स्थान, समय, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/डिवाइस—जितना पता हो

महत्वपूर्ण: रिपोर्ट करने के लिए खुद जांच या सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बच्चे को आरोपी के सामने न ले जाएं और सामग्री को वायरल न करें।

क्या होता है? — 5 कदमों का pictograph



1

सूचना दर्ज

पुलिस/SJPU सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू करती है। बच्चे को डराने या दबाव डालने से बचाना चाहिए।

2

देखभाल और सुरक्षा

जरूरत होने पर चिकित्सा, आश्रय, परामर्श और Child Welfare Committee (CWC) से सहायता मिल सकती है।

3

सहायता व्यक्ति

CWC बच्चे के भरोसे के व्यक्ति/Support Person की मदद दे सकती है, जो प्रक्रिया और सेवाओं की जानकारी समझाता है।

4

विशेष न्यायालय

बच्चे की पहचान और गरिमा की रक्षा करते हुए बयान/गवाही की child-friendly व्यवस्था की जाती है।

मुआवज़ा: POCSO Rules, 2020 के अनुसार, उपयुक्त मामलों में Special Court अंतरिम या अंतिम compensation की सिफारिश/आदेश कर सकती है—केस के परिणाम से स्वतंत्र कुछ परिस्थितियों में भी।

ध्यान दें: वास्तविक प्रक्रिया राज्य, मामले और न्यायालय के अनुसार बदल सकती है। परिवार को वकील/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से कानूनी सहायता मिल सकती है।

बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए?



सुरक्षित जगह

बयान बच्चे के घर या उसकी पसंद की जगह पर लिया जा सकता है; पुलिस अधिकारी यथासंभव वर्दी में न हो।



भरोसे का व्यक्ति

बच्चे के साथ माता-पिता/अभिभावक या उसके भरोसे का व्यक्ति रह सकता है, जब तक इससे जांच प्रभावित न हो।



बार-बार नहीं

बच्चे को अनावश्यक रूप से बार-बार बयान देने या आरोपी के सीधे संपर्क में आने से बचाया जाना चाहिए।



गोपनीयता

मामले से जुड़ी जानकारी साझा करते समय बच्चे की पहचान, फोटो और निजी विवरण की रक्षा करें।

संवेदनशील भाषा के उदाहरण

- ✓ "मैं तुम्हारी बात सुन रहा/रही हूँ।"
- ✓ "तुम सुरक्षित रहने के हकदार हो।"
- ✓ "तुमने बताकर सही किया।"

- ✗ "तुम वहां गए ही क्यों?"
- ✗ "किसी को मत बताना।"
- ✗ "यह हमारी इज्जत का सवाल है।"

स्कूल/संस्था की जिम्मेदारी

सुरक्षित बाल-सुरक्षा नीति, स्टाफ का सत्यापन/प्रशिक्षण, शिकायत की स्पष्ट व्यवस्था, घटना पर तुरंत रिपोर्टिंग और बच्चे को retaliation से सुरक्षा—ये सभी महत्वपूर्ण हैं।

कानूनी आधार: POCSO Act की धाराएं 24-27, 33-38 और POCSO Rules, 2020 के नियम 4-6।

ऑनलाइन भी सुरक्षा जरूरी है



निजी जानकारी सुरक्षित रखें

पता, स्कूल, लाइव लोकेशन, पासवर्ड, OTP और निजी तस्वीरें अनजान लोगों से साझा न करें।



अश्लील सामग्री न भेजें

किसी बच्चे की अश्लील तस्वीर/वीडियो को डाउनलोड, सेव, फॉरवर्ड या शेयर न करें—तुरंत रिपोर्ट करें।



ब्लॉक और रिपोर्ट

खतरा लगे तो बातचीत रोकें, स्क्रीनशॉट/URL जैसी जानकारी सुरक्षित रखें, खाते को ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें।



मदद लें

भरोसेमंद बड़े, 1098, स्थानीय पुलिस/SJPU या cybercrime.gov.in से सहायता लें।

ऑनलाइन घटना की pictograph checklist



रुकें

जवाब/फॉरवर्ड बंद करें



सुरक्षित रखें

URL/यूजरनेम/समय नोट करें



रिपोर्ट करें

पुलिस/साइबर पोर्टल/1098

सावधानी: बच्चे की तस्वीर या पहचान वाला विवरण WhatsApp ग्रुप, सोशल मीडिया या प्रेस में साझा न करें। मदद के लिए भेजते समय भी केवल अधिकृत अधिकारी/सेवा को दें।

नियम 11, POCSO Rules 2020: बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री की जानकारी मिलने पर SJPU/स्थानीय पुलिस या cybercrime.gov.in को रिपोर्ट करने का प्रावधान है।

मदद के लिए संपर्क



1098

Child Helpline

बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए



112

आपातकालीन सहायता

तत्काल खतरा/आपात स्थिति में

स्थानीय पुलिस / SJPU

अपने क्षेत्र की पुलिस या Special Juvenile Police Unit को सूचना दें। घटना के बारे में जितना पता हो, उतना बताएं।

Cybercrime

ऑनलाइन सामग्री/धमकी के लिए cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। सामग्री को आगे प्रसारित न करें।

DLSA / कानूनी सहायता

जिले के District Legal Services Authority से निःशुल्क कानूनी सहायता और मार्गदर्शन के बारे में पूछें।

तत्काल कदम

बच्चे को सुरक्षित रखें, आरोपी से दूर रखें, चिकित्सा जरूरत देखें और किसी भरोसेमंद बड़े को बताएं।

आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगना साहस है।

स्थानीय नोट: यहां अपने जिले/राज्य की पुलिस, DCPU, CWC और अस्पताल के नंबर लिखें:

पुलिस/SJPU: _____

अस्पताल: _____

DCPU/CWC: _____

कानूनी सहायता: कौन पात्र है?

Legal Services Authorities Act, 1987 की धारा 12 के अनुसार नीचे दिए गए व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र हो सकते हैं। आवेदन/पात्रता की पुष्टि संबंधित प्राधिकरण से करें।

- ✓ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य
- ✓ मानव तस्करी या बेगार का पीड़ित
- ✓ महिला या बच्चा
- ✓ मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांग व्यक्ति

- ✓ सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा या जातीय अत्याचार से प्रभावित व्यक्ति
- ✓ औद्योगिक कामगार
- ✓ हिरासत में व्यक्ति, जिसमें संरक्षण गृह/बाल गृह/मनोचिकित्सीय संस्थान में रखा गया व्यक्ति शामिल है
- ✓ निर्धारित आय-सीमा से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति; NALSA के अनुसार उत्तराखंड में सामान्य न्यायालय मामलों के लिए वर्तमान सीमा ₹3,00,000 वार्षिक सूचीबद्ध है

आवेदन कैसे करें?

NALSA हेल्पलाइन **15100**, UKSLA टोल-फ्री **1800 180 4000**, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), या Nyay Mitra पोर्टल/UKSLA वेबसाइट के माध्यम से मार्गदर्शन लें।

आधिकारिक स्रोत

यह पुस्तिका जागरूकता के लिए संक्षिप्त रूप में तैयार की गई है। अद्यतन और पूर्ण कानूनी पाठ के लिए नीचे दिए गए सरकारी स्रोत देखें।

1. National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) — POCSO

<https://ncpcr.gov.in/public/POCSO>

यहां POCSO Act, 2012 और POCSO Rules, 2020 के आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध हैं।

2. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

https://ncpcr.gov.in/public/uploads/165648758662bbfea22021a_protection-of-children-from-sexual-offences-act-2012-english-hindi.pdf

3. Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020

<https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/POCSO%20Rules%202020.pdf>

कानूनी अस्वीकरण: यह जागरूकता सामग्री है, व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं। अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण से संपर्क करें।

विधिक सेवाएं क्या हैं?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराये जाते हैं।
- मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिये जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है?

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक।
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति।
3. सभी महिलाएं एवं बच्चे।
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति।
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति।
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर।
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति।
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख या तीन लाख रुपये से कम है।
9. भूतपूर्व सैनिक।
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति।
11. वरिष्ठ नागरिक।
12. एचआईवी/एड्स से संक्रमित व्यक्ति।

नोट:- क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिये लिखें या मिलें:-

सभी जिलों में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव (सिविल जज, एसडीजी) से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य-सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।